

1002006-42.2022.8.26.0082

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Garantias Constitucionais

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... com denúncia de estelionato/roubo nos prontuários de todos os veículos relacionados na inicial, que estavam sob a responsabilidade da impetrante por força de contrato de prestação de serviços que firmou com a empresa Ourotur, a qual lhe locava os veículos e, por sua vez, sublocava-os a terceiros. Disse que a questão envolvendo a locação dos veículos é de natureza comercial, que deve ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Boituva - SP - cep 18550-073

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002006-42.2022.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002006-42.2022.8.26.0082

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Cível - Garantias Constitucionais

Impetrante:

e & O Intermediação de Negócios Ltda

Impetrado:

Sr. Dr. Delegado de Polícia de Boituva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

E&O Intermediação de Negócios Ltda, qualificada nos autos, impetrou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do Dr. Delegado de Polícia de Boituva, em que afirma, em síntese, que, na data de 15/04/2022, foi registrado o Boletim de Ocorrência nº 1050/2022 na qual a empresa Ourotur Corporate Eireli declarou ao impetrado ser vítima de estelionato da impetrante, sendo determinada pela autoridade coatora a inclusão de restrição de circulação com denúncia de estelionato/roubo nos prontuários de todos os veículos relacionados na inicial, que estavam sob a responsabilidade da impetrante por força de contrato de prestação de serviços que firmou com a empresa Ourotur, a qual lhe locava os veículos e, por sua vez, sublocava-os a terceiros. Disse que a questão envolvendo a locação dos veículos é de natureza comercial, que deve ser resolvida na esfera cível e não na criminal. Alegou que o seu direito está ferido, encontrando-se a Autoridade coatora fazendo às vezes de Oficial de Justiça e apreendendo os veículos locados aos terceiros, entregando-os à vítima, sem a abertura do competente Inquérito Policial por Estelionato e sim, tão e apenas, simples registro de Boletim de Ocorrência. Requereu, liminarmente, a imediata retirada dos bloqueios policiais junto aos prontuários dos veículos relacionados nos Boletins de Ocorrências nºs 1050/2022 e

919/2022 (emenda de fls. 122/124) e, ao final, a confirmação da medida.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/118.

O pedido liminar foi concedido (fls. 119/120 e 133).

Notificação da autoridade coatora e cientificação da Fazenda do Estado de São Paulo (órgão de representação processual) a fls. 139 e 143/144.

A Fazenda do Estado se manifestou a fl. 145, requerendo o seu ingresso no feito como litisconsorte passiva, juntando documentos (fls. 146/189).

A Autoridade impetrada prestou informações a fls. 191/230, informando, em suma, que o BO nº 1050/2022 trata de suposta prática de crime de estelionato e o de nº 919/2022 versa sobre crime de apropriação indébita. Que quando se lavra boletim dessa natureza o sistema realiza automaticamente o bloqueio do veículo, sendo que os bloqueios se deram em razão dos registros de ocorrências comunicados pela ofendida. Havendo a comunicação de fato atípico e antijurídico à Autoridade Policial, esta está obrigada a registrá-lo e investigá-lo. Quanto o BO nº 1050/2022 informou que até aquele momento não tinha havido representação por parte da vítima, por isso o IP não foi instaurado, e o BO nº 919/2022 está na fase instrutória.

Admitido o ingresso da FESP no feito (fl. 231).

O Ministério Público se manifestou a fls. 236/240, declinando interesse no feito.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Busca a impetrante a nulidade de ato administrativo de bloqueio dos veículos descritos na inicial, ocorridos após a lavratura dos boletins de ocorrências nºs 1050/2022 e 919/2022 na Delegacia de Polícia situada nesta Comarca, em razão de suposta prática delitiva de estelionato e apropriação indébita, respectivamente.

A Autoridade Policial impetrada confirmou as restrições sobre os veículos, mas disse que elas ocorreram de forma automática pelo sistema, tendo em vista as lavraturas dos boletins pela vítima, os quais tratam de suposta prática de crimes de estelionato e apropriação indébita.

É o caso de se conceder a ordem.

Embora se trate de ato automático do sistema após a lavratura do boletim de ocorrência por iniciativa de terceiros, como informado pela Autoridade coatora, não há motivos que fundamentem a manutenção dos bloqueios.

Veja-se que nas informações prestadas, a Autoridade Policial disse que em relação ao BO nº 1050/2022 (estelionato) ainda não tinha havido a representação por parte da vítima, estando ausente, até aquele momento, condição de procedibilidade do inquérito policial e, por consequência, da ação penal, por isso não foi instaurado o IP. Quanto ao BO 919/2022 (apropriação indébita), informou que estava aguardando a juntada de documentos pela vítima e que, após isso, seria possível a instauração de IP ou seu ulterior arquivamento, caso se justifique.

Até o momento não há notícias de inquéritos policiais instaurados e a autoridade coatora, nas informações prestadas, não manifestou oposição ao levantamento das restrições.

Além disso, os fatos apresentados nos boletins de ocorrências, ao que parece, têm

natureza contratual (desacordo comercial, inadimplemento contratual envolvendo a impetrante e a vítima dos boletins), portanto de direito civil e não criminal, havendo, inclusive, ação civil de obrigação de não fazer em curso proposta pela impetrante em face da vítima dos boletins ("Your Rent a Car", nome fantasia "Ourotur Corporate Eireli" representante legal Elisane Lopes Ferreira).

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, confirmo a decisão liminar e concedo a segurança para determinar à autoridade impetrada que promova o desbloqueio do veículo descritos na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito.

Custas na forma da lei, mas sem honorários advocatícios.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao TJ/SP para reexame necessário.

P.I.C

Boituva, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA